

REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA
VS
SALVADOR COLIN COLIN
JUICIO SUMARIO DE USUCAPION
EXPEDIENTE 494/2025

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA, promoviendo por mi propio derecho, con la personalidad que tengo reconocida en los autos al rubro citados, comparezco respetuosamente ante Usted a efecto de desahogar la prevención hecha por auto de 28 de febrero de 2025 y publicada el 3 de marzo de 2025, al tenor de las consideraciones siguientes:

1.- Aclaro que no es mi deseo demandar las prestaciones marcadas con los incisos d) y e) de nuestro escrito inicial de demanda, en atención a que salen de la competencia de este Juzgado, por lo que pido se tengan por no interpuestas.

2.- Ofrezco las siguientes probanzas:

PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS

1.- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN expedido por el Instituto de La Función Registral del Estado de México, Oficina Registral de Ecatepec de Morelos, en el que se hace constar, entre otras cosas, que el inmueble a que se refiere este asunto se encuentra inscrito a favor del demandado SALVADOR COLIN COLIN.

Lo relaciono con el hecho II de la demanda inicial y pretendo demostrar quién es el titular registral del inmueble objeto del presente juicio, así como la causa generadora de mi posesión.

2.- COPIA CERTIFICADA de la Escritura número 16,252 Volumen 292, del Protocolo del Licenciado Ángel Otero Rivero Notario Público número 10 del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México de 26 de abril de 1979, de la que se desprende el contrato de compraventa que celebró SALVADOR COLIN COLIN con autorización de su esposa INES GOMEZ RAMIREZ, respecto del inmueble que ahora le reclamo.

Lo relaciono con el hecho II de la demanda inicial y pretendo demostrar quién es el titular registral del inmueble objeto del presente juicio, así como la causa generadora de mi posesión.

3.- 37 RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL, 1 MANIFESTACION DEL IMPUESTO CATASTRAL y 11 RECIBOS POR CONCEPTO DE



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
CONSEJO DE LA JUDICATURA



JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

FECHA Y HORA DE IMPRESION	04/03/2025 14:11:16
TIPO DE DOCUMENTO	PROMOCION
JUZGADO	JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS
CUADERNO	PRINCIPAL
NO. EXPEDIENTE	494/2025
NO. PROMOCION	9548/2025
MATERIA	CIVIL
INSTANCIA	PRIMERA INSTANCIA
PROMOVENTES	- REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA
FOJAS	3
SÍNTESIS	DESAHOGA PREVENCION
NOTAS Y DOCUMENTOS	UN INTERROGATORIO CONTANTE EN DOS FOJAS CON FIRMA AUTOGRAFA UN PLIEGO DE POSICIONES CON FIRMA AUTOGRAFA UN TRASLADO
FECHA DE RECEPCION	04/03/2025 14:11:08

Las anteriores pruebas tienen como finalidad demostrar tanto la causa generadora de mi posesión, así como la posesión que he detentado desde que me fue cedido y se relaciona con todos los hechos de la demanda.

PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA

4.- CESIÓN DE DERECHOS de 31 de diciembre de 2013, respecto del inmueble a que se refiere este asunto. Dicho contrato es exhibido en original, por lo que constituye la causa generadora de la posesión y es, sin dudarlo, suficiente para fundar mi pretensión.

Lo relaciono con el hecho III, IV, V de la demanda inicial y pretendo demostrar los años de posesión que llevo respecto de dicho inmueble y que la misma es apta y suficiente para tenerme como propietaria por medio de la Usucapión.

TESTIMONIALES

5.- A cargo de NESTOR RODRIGUEZ CABRERA y NORMA AZUCENA RODRIGUEZ CABRERA,, personas a quienes les consta la realización de la cesión de derechos que es la causa generadora de mi posesión en el presente juicio, también pretendo demostrar la posesión que tengo del inmueble y las características de la misma, me comprometo a presentarlas el día y hora que su Señoría señale para su desahogo, esta prueba se relaciona con todos los hechos de la litis, particularmente el hecho 1.

Lo relacionamos con el hecho III, IV, V de la demanda inicial y pretendemos demostrar los años de posesión que llevo respecto de dicho inmueble y que la misma es apta y suficiente para tenerme como propietaria por medio de la Usucapión.

Acompaño por separado el interrogatorio al efecto del cual podrán ser interrogados dichos testigos.

CONFESIONAL.

6.- A cargo del demandado SALVADOR COLIN COLIN, misma que podrá desahogarse por sí mismo o por conducto de los apoderados legales que acrediten ante este Juzgado dicha personalidad, al tener del pliego de posiciones que en su oportunidad exhibiré a efecto de que se pueda llevar a cabo la misma.

Lo relacionamos con el hecho III, IV, V de la demanda inicial y pretendo demostrar los años de posesión que llevo respecto de dicho inmueble y que la misma es apta y suficiente para tenerme como propietario por medio de la

DECLARACIÓN DE PARTE.

7.- A cargo de SAVADOR COLIN COLIN misma que deberá desahogarse del interrogatorio abierto y directo que realizaremos por conducto de nuestro representante legal por si mismo o por conducto de sus apoderados legales que tenga designados.

Lo relaciono con el hecho III, IV, V de la demanda inicial y pretendo demostrar los años de posesión que llevo respecto de dicho inmueble y que la misma es apta y suficiente para tenerme como propietarios por medio de la Usucapión.

Por lo expuesto,

A USTED C. JUEZ, pido que sirva:

PRIMERO.-Tener por desahogada la prevención de hecha a los suscritos por auto de 28 de febrero de 2025.

SEGUNDO.- Admitir a trámite la demanda de usucapión propuesta.



REYNA SIVIANA RODRIGUEZ CABRERA



EDUARDO ARNULFO HERNÁNDEZ VARELA
ABOGADO PATRONO
CED. PROF. 8082922

INTERROGATORIO AL TENOR DEL CUÁL DEBERÁN SER EXAMINADOS LOS TESTIGOS DEREYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA, EN LOS AUTOS DEL JUICIO SUMARIO DE USUCAPIÓN QUE ENDEREARON EN CONTRA DE SALVADOR COLIN COLIN.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DIRÁ EL TESTIGO SI SABE Y LE CONSTA LO SIGUIENTE:

1. Díganos si conoce a REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA.

2. Díganos si los ha tratado personalmente

3. ¿Por qué razón la ha tratado personalmente?

4. ¿Durante cuánto tiempo la ha estado tratando?

5. ¿Con qué frecuencia la trata?

6. ¿Sabe cuál es el domicilio que habita REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA?

7. ¿Conoce el inmueble objeto de la presente controversia?

8. ¿Conoce el Departamento "D" ubicado en Fuente de Pireo número 18 de la Colonia Jardines de Morelos, Sección Fuentes, ¿Municipio de Ecatepec de Morelos?

9. ¿Cómo es que REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA ocupa ese inmueble?

10. ¿Desde hace cuántos años REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA ocupa el inmueble antes descrito?

11. ¿Sabe Usted si REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA entró a ocupar ese inmueble ejerciendo la violencia?

12. ¿Sabe Usted si REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA ha ejercido la violencia para retener el inmueble del que venimos hablando?

13. ¿Sabe Usted si REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA ha tenido una posesión pacífica del inmueble multicitado?

15. ¿Sabe Usted si REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA ha abandonado en algún momento el inmueble objeto de la presente controversia?

16. ¿Sabe Usted si REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA es la propietaria del inmueble multicitado?

17. ¿Sabe Usted si existen otras personas con mejor derecho a la propiedad del inmueble multicitado que REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA?

18. Que diga el testigo porqué sabe y le consta lo que ha declarado.

Reyna Silvana Rodriguez Cabrera

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Reyna', with a long horizontal stroke extending to the right.

PLIEGO DE POSICIONES QUE DEBERÁ ABSOLVER EL DEMANDADO SALVADOR COLIN COLIN EN EL DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL OFRECIDA A SU CARGO POR REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 494/2025 RADICADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.

Que diga la absolvente si es cierto, como lo es:

1.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 su apoderada legal de nombre GORGONIA CABRERA PÉREZ me cedió en propiedad todos los derechos que le correspondían a la demandada.

2.- Que GORGONIA CABRERA PÉREZ cuenta con un poder notarial para poder hacer todo tipo de actos de administración, actos de dominio y pleitos y cobranzas a nombre de SALVADOR COLIN COLIN.

3.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 soy la suscrita REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA quien me he hecho cargo del inmueble objeto del presente juicio.

4.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA es quien tiene el dominio pleno del inmueble objeto del presente juicio.

5.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA es la poseedora jurídica del inmueble objeto de la controversia de forma pacífica.

6.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA es quien paga los impuestos relativos a ello.

7.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA está poseyendo el inmueble objeto del presente juicio de forma continua, es decir ininterrumpida.

8.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA es quien ha estado poseyendo el inmueble objeto del presente juicio de buena fe.

9.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA ha estado poseyendo el inmueble objeto del presente juicio de forma ininterrumpida.

10.- Que desde el 31 de diciembre de 2013 todos los vecinos de la

